

1530899-38.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2370374/2019 - 75º Distrito

Policial - Jardim Arpoador, 3505/2019 - 75º Distrito Policial - Jardim Arpoador

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOICE GABRIELE OLIVEIRA SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1530899-38.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530899-38.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2370374/2019 - 75º Distrito

Policial - Jardim Arpoador, 3505/2019 - 75º Distrito Policial - Jardim Arpoador

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOICE GABRIELE OLIVEIRA SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

VISTOS,

NATANAEL GOMES COIMBRA e JOICE GABRIELE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 26 de dezembro de 2019, por volta das 9hs30min, na rua Carlos Faria, 373, Viela da Igreja, 20, Raposo Tavares, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de propósitos, guardavam, para fins de tráfico, sem autorização legal, aproximadamente 2.760,5g de cocaína sob a forma de crack, 8.539,4g de cocaína e 397,8g de cannabis sativa L, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica, conforme laudos de fls. 13/16 e 17/18.

Segundo a denúncia, durante uma entrevista informal noutra ocorrência de tráfico de drogas (proc. 1530871-70.2019.8.26.0228), policiais militares foram informados sobre o endereço onde estariam armazenados mais entorpecentes.

Com base nas informações obtidas, outra equipe de policiais compareceu ao local indicado; franqueado o acesso ao imóvel, localizaram em posse dos denunciados uma mala de viagem contendo 10.150 invólucros plásticos contendo crack, 6.022 microtubos plásticos com cocaína e 212 porções de maconha.

Os denunciados teriam confessado informalmente que recebiam R\$800,00 mensais de um indivíduo identificado como "Neguinho", ex-companheiro de prisão do denunciado, para guardar as drogas.

Notificados inicialmente nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 103/104), apresentaram defesa preliminar (fls. 98, 100/101).

Juntado o laudo de fls. 105/107, recebida a denúncia, durante a instrução ouvidas as testemunhas comuns (fls. 185, 188/190), afinal interrogados os réus (fls. 191/192).

Em alegações finais manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitiva, condenando-se os acusados conforme capitulado na denúncia (fls. 188/190).

A Defesa dos denunciados, a seu turno, pugnando por suas absolvições, em síntese arguiu a fragilidade do conjunto probatório a determinar um decreto condenatório; em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses (fls. 196/208).

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, vingando a acusação lançada em face do denunciado Natanael Gomes Coimbra, mas, não, contudo, contra a ré Joice Gabriele.

Com efeito, interrogados em juízo, negaram os réus a autoria delitiva; todavia, o réu Natanael, não só acabou por confirmar sua presença na casa em que localizada a mala com a expressiva quantidade de entorpecentes, apontando que havia alugado a casa, como também que a mala lá se encontrava em atenção a um pedido de um tal de

“Neguinho”, que segundo disse viria pegar a mala no dia seguinte. Já a ré Joice, bem esclareceu que desconhecia a presença da mala com as drogas na casa, pois inclusive estava num quarto com a porta fechada.

Por sua vez, igualmente ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, de forma clara, objetiva, isenta e coerente inclusive com o que já haviam declarado na fase policial (fls. 4, 5), bem dispuseram e esclareceram ambos os policiais militares diretamente responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante que, inicialmente alertados em outra ocorrência do armazenamento e da presença das drogas no referido imóvel, não só se depararam com os acusados, como ao ingressar na casa, de imediato sentiram um forte odor de droga, culminando por localizar a mala tamanho G, em que acondicionados a grande quantidade de entorpecentes, tal como evidenciado pelas fotos de fls. 41/49, já individualmente embalados, aptos ao imediato e ilícito comércio (fls. 19/20).

Diante disso, considerando o interrogatório do réu Natanael, bem com a fala dos policiais militares, entendo deva merecer a ré Joice o benefício da dúvida de que desconhecia a guarda dos entorpecentes na casa onde se encontrava, afinal por ela não alugada e também em momento algum revelado que conhecesse o tal “Neguinho”, a pedido de quem a mala com os entorpecentes lá teria sido deixada.

Quanto aos depoimentos dos policiais militares, não há porque desacreditá-los justamente por serem polícias. Além de estarem no exercício de função pública preventiva de grande relevância, não tinham qualquer interesse em prejudicar quem quer que fosse, ainda mais os acusados, até então pessoas desconhecidas. Não bastasse, não há qualquer contradição substancial na essência probatória incriminadora. Seus relatos se revelaram também absolutamente coerentes entre si e com os demais elementos de prova.

Registre-se também não ser a hipótese de flagrante preparado. O crime era desenvolvido normalmente pelo réu Natanael, surgindo a observação policial, bem como a ação visando coibir a empreitada criminosa, mostrando-se legítima a prisão em flagrante delito.

Por fim, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 8/10, laudo pericial de fls. 13/16 e 17/18, auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, fotos de fls. 41/49 e, especialmente, no laudo de exame químico-toxicológico do Instituto de Criminalística de fls. 105/107, com resultado positivo para as substâncias entorpecentes cocaína e tetrahidrocannabinol (THC).

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 92/93, para condenar o réu NATANAEL GOMES COIMBRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06; absolvendo, contudo, a ré JOICE GABRIELE OLIVEIRA SANTOS, qualificada nos autos, de também incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente aos antecedentes (fls. 53/54), personalidade, circunstâncias e conseqüências do delito, também considerada numa segunda fase a reincidência não específica, fixo-lhe a pena base em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso mínimo legal.

Portador de condenação anterior por roubo qualificado, a esta altura reincidente não específico consoante a referida certidão de fls. 53/54, não faz jus à redução estatuída no §4º, do artigo 33, da citada Lei 11.343/06. Torno assim definitiva a pena imposta em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no mínimo legal. A fim de evitar eventual bis in idem, afinal considerada a condenação anterior por roubo qualificado para vedar a redução da pena imposta, não a computando também a título de antecedentes e/ou reincidência.

Reincidente não específico, o réu cumprirá a pena no regime inicial fechado, reconhecido o direito a eventual recurso em liberdade, vez que nesta condição tendo respondido ao processo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se mandado de prisão.

Custas na forma da lei

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA